

प्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
सिविल (अपीली) अधिकारिता

सिविल अपील संख्या 2890–2891 / 2023

(2022 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) कं 10362–10363 से उद्भूत)

आईसोलेटर्स एंड आईसोलेटर्स
जरिए प्रोपराइटर श्रीमति संध्या मिश्रा

..... अपीलार्थी

विरुद्ध

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण
कंपनी लिमिटेड व अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

निर्णय

न्यायमूर्ति, दिनेश माहेश्वरी

अनुमति दी गई।

2. प्रस्तुत अपीलों के माध्यम से मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय, मुख्यपीठ जबलपुर द्वारा रिट याचिका संख्या [12075/2020](#) में पारित आदेश दिनांक 23.04.2021 को चुनौती दी गई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से रिट याचिका को स्वीकार किया और अपीलार्थी के विरुद्ध पारित प्रतिबंध के आदेश को बरकरार रखते हुए इसे 30.07.2020 से प्रभावी होने के बजाय 13.02.2020 से तीन साल की अवधि के लिए प्रभावी बनाकर इसके लागू रहने के निबंधनों को उपांतरित किया। अपीलार्थी ने पुनर्विलोकन याचिका सं. [894/2021](#) में दिनांक 13.12.2021 के

आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन याचिका को दिनांक 23.04.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया।

3. अनावश्यक विवरण को छोड़ते हुए, अपीलार्थी का मामला इस प्रकार है:

3.1 अपीलार्थी, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म होते हुए, ट्रांसफार्मर के निर्माण एवं मरम्मत के व्यवसाय में है और पिछले 30 वर्षों से उसका प्लांट 83, सेक्टर-I, औद्योगिक क्षेत्र, गोविंदपुरा, भोपाल में है। वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) अपीलार्थी की एकमात्र ग्राहक है।

3.2 प्रत्यर्थी मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा दो निविदाएं, निविदा सं. 494 और 532 जारी की गईं। टी एस-494 में संबंध में, प्रत्यर्थी ने 30.06.2017 को 586 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर (डी टी आर)- लेवल-I का क्रय आदेश जारी किया था। आपूर्ति की अवधि, क्रय आदेश जारी किये जाने के दिनांक से तीसरे माह से प्रारम्भ होकर, छह महीने निर्दिष्ट की गई थी। हालांकि, क्रय आदेश अपीलार्थी को दिनांक 13.09.2017 को ई-मेल के माध्यम से और 15.09.2017 को भौतिक रूप से प्राप्त हुआ। अपीलार्थी ने क्रय आदेश की प्राप्ति में 75 दिनों में देरी के कारण परिदान अवधि को उपांतरित करने, साथ ही दरों को माल और सेवा कर (जी एस टी) के अनुसार, जो दिनांक 01.07.2017 के प्रभावशाली हुआ समायोजित करने के लिए प्रत्यर्थीगण से अनुरोध किया।

3.3 अपीलार्थी, ने यह अभिकथन किया है कि प्रत्यर्थी से कोई जवाब नहीं मिलने के बावजूद, उन्होंने उत्पादन प्रारंभ करने के इरादे से 04.10.2017 को अनुमोदन के लिए (रेखा चित्र) ड्राइंग जमा की। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी ने परिदान अवधि को उपांतरित करने, और दरों का जीएसटी के अनुरूप समायोजित करने के लिए दो अलग-अलग अनुरोध दिनांक 13.09.2017 और 18.11.2017 को किये। अपीलार्थी के अनुसार, 28.11.2017 को, विभाग ने केवल रेखा चित्र के अनुमोदन के अनुरोध का जवाब दिया और आपूर्ति-अवधि संशोधन के अनुरोध पर विचार नहीं किया।

3.4 दिनांक 12.01.2018 को प्रत्यर्थी द्वारा जीएसटी को सम्मिलित करते हुए एक संशोधित आदेश जारी किया गया था। हालांकि, आपूर्ति अवधि के पुनर्निर्धारण के अनुरोध को नजर अंदाज कर आदेश में यह कहा गया कि अपीलार्थी आपूर्ति करने में पहले से देरी कर रहा था। इसके पश्चात् दिनांक 13.02.2018 को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें अपीलार्थी को विलंब का जिम्मेदार बताया । दिनांक 18.02.2018 को एक पत्र के माध्यम से अपीलार्थी ने, पुनः परिदान-कार्यक्रम में परिवर्तन चाहते हुए, यह उत्तर दिया कि उनकी ओर से कोई विलंब नहीं हुआ।

3.5 अपीलार्थी का मामला यह है कि आपूर्ति अवधि को पुनर्निर्धारित करने के 5 पृथक- पृथक अनुरोध करने के बावजूद भी प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। अपीलार्थी ने दिनांक 07.03.2018 को भी समय बढ़ाने का अनुरोध करते हुए एक और पत्र प्रस्तुत किया था। अपीलार्थी ने शिकायत की है

कि लेवल-I के ट्रांसफार्मर की आपूर्ति करने के प्रयास के बावजूद भी, जो दिनांक 02.05.2018 से शुरू हुए और 300 ट्रांसफार्मर प्रदान किये गए, प्रत्यर्थीगण ने आपूर्ति अवधि को पुनर्निर्धारित नहीं किया, अपितु अपीलार्थी के देयकों पर विलम्ब से आपूर्ति हेतु शास्ति आरोपित की और अपीलार्थी के 300 ट्रांसफार्मर के भुगतान देयकों में से शास्ति के रूप में 11 लाख रुपए की कटौती की।

3.6 दूसरी ओर, अपीलार्थी को 593 ट्रांसफार्मर की आपूर्ति करने हेतु एक क्रय आदेश प्रत्यर्थी से निविदा क्रमांक टीएस-532 के लिए प्राप्त हुआ, जो कि 63 केवीए और 25 केवीए लेवल-II ट्रांसफार्मर की आपूर्ति के लिए था। प्रत्यर्थीगण और दो अन्य कंपनियों को लगभग 75000 ट्रांसफार्मर की आवश्यकता थी। प्रत्यर्थीगण द्वारा क्रय आदेश दिनांक 22.02.2018 को जारी किया गया था और अपीलार्थी को दिनांक 03.03.2018 को ई मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ था। अपीलार्थी के अनुसार 25 केवी के ट्रांसफार्मर के सम्बन्ध में उसने दिनांक 19.04.2018 अनुमोदन के लिए रेखा-चित्र (ड्राइंग) प्रस्तुत किया, जिसे प्रत्यर्थीगण द्वारा 09.05.2018 को अनुमोदित किया गया। इसके पश्चात, अपीलार्थी ने अनुबंध के अंतर्गत खेप-1 के 100 ट्रांसफार्मर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया और पत्र दिनांक 29.05.2018 के जरिये इनको प्रत्यर्थीगण के निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया। दिनांक 04.06.2018 को स्टेज निरीक्षण किया गया और दिनांक 05.06.2018 को क्लीयरेंस दी गयी। दिनांक 22.06.2018 को अपीलार्थी को उपरोक्त वर्णित 63 केवीए वाले ट्रांसफार्मर वेस्ट जोन डिस्कॉम (इंदौर) को क्रय आदेश के माध्यम से आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया जो कि बिना भंग के निष्पादित हुआ।

3.7 अपीलार्थी का मामला यह है कि 20 और 21 अगस्त 2018 की दरम्यानी रात भीषण तूफान के साथ आई भारी बारिश ने प्लांट की छत को ढहा दिया। परिणामतः अधिकांश कच्चा माल, जो कि ट्रांसफार्मर के निर्माण के लिए रखा था, नष्ट हो गया। उपरोक्त वर्णित क्रय आदेश की चौथी खेप के केवल 50 ट्रांसफार्मर सुरक्षित बचे थे, क्योंकि वो पूरी तरह से तैयार थे और परिदान के लिए पहले ही पैक किये जा चुके थे। इन 50 ट्रांसफार्मर की आपूर्ति दिनांक 01.09.2018 को की गयी थी।

4. दिनांक 18.09.2019 को प्रत्यर्थी क्रमांक-2, मुख्य-महाप्रबंधक (उपापन), एमपीएमकेवीवीसीएल ने टी एस -532 के संबंध में अपीलार्थी को पत्र भेजा कि उन्होंने अगले निर्देश तक उक्त अनुबंध के तहत 593 ट्रांसफॉर्मर की शेष परिदान को स्थगित करने का निर्णय लिया है। उक्त पत्र की प्रासंगिक अंतर्वस्तु निम्नोक्त है-

“सं. एमडी/एमके / 04 /पी-III/ टी एस -494/2824
भोपाल, दिनांक 18.09.2019

प्रति,

मैसर्स आइसोलेटर्स एंड आइसोलेटर्स,
प्लॉट नंबर - 83 सेक्टर-I ,
औद्योगिक क्षेत्र, गोविंदपुरा,
भोपाल-462023 (म.प्र.)

विषय- सौभाग्य योजना के तहत बीआईएस प्रमाणित लेवल-II / 0433 केवीए .2एस केवीए पारंपरिक वितरण ट्रांसफार्मर की आपूर्ति - इसकी आपूर्ति का आस्थगन।

संदर्भ- यह आदेश पीओ संख्या सं. एमडी/एमके / 04 / टी एस -532/पी-III /2166 दिनांक 22.02.2018.

श्रीमान महोदय

उपर्युक्त संदर्भ के तहत आपको सौभाग्य योजना के लिए बीआईएस प्रमाणित लेवल-II / 0433 केवीए 2 एस केवीए पारंपरिक वितरण ट्रांसफार्मर आपूर्ति का आदेश दिया गया है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत बीआईएस प्रमाणित लेवल-II / 0433 केवीए 2एस केवीए पारंपरिक वितरण ट्रांसफार्मर की तयशुदा आपूर्ति के सम्बन्ध में, जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है, उनके अर्थात् 593 नग, परिदान को अगले निर्देश तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

अन्य निबंधन और शर्तें समान रहेंगी।”

5. हालांकि, प्रत्यर्थी क्रमांक 2 द्वारा टीएस-494 के तहत 86 लेवल-I ट्रांसफार्मर की शेष मात्रा की आपूर्ति को रद्द करते हुए दिनांक 19.11.2019 को आदेश जारी किया गया था। उक्त पत्र की प्रासंगिक अंतर्वस्तु निम्नोक्त है -

“सं.एमडी/एमके/04/पी-III/3491 भोपाल, दिनांक 19.11.

2019

प्रति,

मैसर्स आइसोलेटर्स एंड आइसोलेटर्स,

प्लॉट नंबर - 83 सेक्टर-I ,

औद्योगिक क्षेत्र, गोविंदपुरा,

भोपाल-462023 (म.प्र.)

विषय- बीआईएस प्रमाणित, लेवल-I, 11/0.433 केवी, 25 केवीए के पारंपरिक वितरण ट्रांसफार्मर के आपूर्ति के लिए जारी क्रय आदेश संख्य-एमडी/एमके/04/टीएस-494 /पी-III/1988 दिनांक 30.06.2017 को, आपूर्ति न की गई मात्रा के लिए रद्द करने बावत ।

संदर्भ- 01. इस कार्यालय का आरसीए संख्या एमडी/एमके/04/टीएस-494/पी-III/1987 दिनांक 30.06.2017 ।

02. इस कार्यालय का पत्र संख्या एमडी / एमके / 04/ पी-III / 4872 दिनांक 02.11.2018।

586 नग बीआईएस प्रमाणित, लेवल-I, 11/0.433 केवी, 25 केवीए के पारंपरिक वितरण ट्रांसफार्मर के आपूर्ति क्रय आदेश क्रमांक-एमडी / एमके / 04/टीएस-494/पी-III/ 1988 दिनांक 30.06.2017 को आपके फर्म को जारी किया गया था। उपरोक्त क्रय आदेश का परिदान कार्यक्रम निम्नानुसार था-

सितंबर, 2017	अक्टूबर 2017	नवंबर 2017	दिसंबर 2017	जनवरी 2018	फरवरी 2018
98	98	98	98	97	97

आपकी फर्म द्वारा 6 माह तय-शुदा अवधि अर्थात फरवरी-18 के बीत जाने पर भी कोई आपूर्ति नहीं की। फोन द्वारा कई बार अनुरोध करने पर, एमडी/ एमके/ 04/ टीएस-494/ पी-III/6099 दिनांक 13.02.2018 के जरिये एक पत्र जारी किया गया। बाद में, उपरोक्त क्रय आदेश के सम्बन्ध में 300 डीटीआर की आपूर्ति की गयी और शेष 286 नग डीटीआर की आज दिनांक तक आपूर्ति नहीं की गई है।

आपकी फर्म को 25 केवीए लेवल-I डीटीआर की आपूर्ति न की गई मात्रा के लिए और आपकी फर्म के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए ऊपर संदर्भित पत्र द्वारा सूचित किया गया था। इसके अलावा आपको यह भी सूचित किया गया कि आपूर्ति न की गई मात्रा के बराबर डीटीआर की संख्या आपकी फर्म के जोखिम और लागत पर अन्य फर्म से खरीदी जाएगी।

निविदा खंड 12 के अनुसार, टी एस - 494 के अनुलग्नक-II का परिदान एवं आपूर्ति खंड 28 सहपठित अनुलग्नक -II का संविदा की दरों का निरस्तीकरण, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी ने जुर्माना अधिरोपित करते हुए,

286 नग 25 केवीए डीटीआर की आपूर्ति न की गई मात्रा के लिए क्रय आदेश पीओ सं. एमडी/एमके/04/टीएस-494 / पी-III/1988 दिनांक 30.06.2017 को रद्द करने की मंजूरी दे दी है।

इसलिए, 286 नग 25 केवीए डीटीआर के लिए क्रय आदेश पीओ सं. एमडी/ एमके/ 04/ टीएस-494 /पी-III/1988 दिनांक 30.06.2017 को आपूर्ति न की गई मात्रा के लिए रद्द किया जाता है। अन्य दंडात्मक कार्रवाई निविदा की निबंधन के अनुसार पृथक से शुरू किया जाएगा।

6. इसके पश्चात, प्रत्यर्थी क्रमांक 2 ने 21.11.2019 एक अन्य आदेश जारी कर टी एस – 532 के अंतर्गत ट्रांसफार्मर की शेष मात्रा की आपूर्ति भी निरस्त कर दी। उक्त पत्र की प्रासंगिक अंतर्वस्तु निम्नानुसार है –

“सं.एमडी/एमके/04/पी-III/3593 भोपाल, दिनांक 21.11.2019

प्रति,

मैसर्स आइसोलेटर्स एंड आइसोलेटर्स,
प्लॉट नंबर – 83 सेक्टर-I ,
औद्योगिक क्षेत्र, गोविंदपुरा,
भोपाल-462023 (म.प्र.)

विषय— बीआईएस प्रमाणित, ईईएल-II, 11/0.433 केवी, 25 केवीए के पारंपरिक वितरण ट्रांसफार्मर के आपूर्ति के लिए जारी क्रय आदेश संख्य-एमडी/एमके/04/टीएस-532 /पी-III/2166 दिनांक 22.02.2018 को , आपूर्ति न की गई मात्रा के लिए रद्द करने बावत ।

संदर्भ – 01. इस कार्यालय का आरसीए संख्या एमडी/एमके/04/टीएस-4532/पी-III/2092 दिनांक 20.01.2018।

02. इस कार्यालय का पत्र संख्या एमडी/ एमके/ 04/ पी-III/ 2824 दिनांक 18.09.2019।

593 नग बीआईएस प्रमाणित, ईईएल-II, 11/ 0.433 केवी, 25 केवीए के पारंपरिक वितरण ट्रांसफार्मर के आपूर्ति के लिए क्रय आदेश क्रमांक-एमडी/ एमके/04 /टीएस-532 /पी-III/2166 दिनांक 22.02.2018 को आपके फर्म को जारी किया गया था। उपरोक्त क्रय आदेश का परिदान कार्यक्रम निम्नानुसार था-

अप्रैल, 18	मई, 18	जून, 18	जुलाई, 18	अगस्त, 18	सितम्बर 18
100	100	1001	00	100	93

फर्म ने क्रय आदेश के सम्बन्ध में, 100 नग डीटीआर स्टेज निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए। दिनांक 04.06.18 को निरीक्षण किया गया एवं पत्र संख्या 1469 दिनांक 05.06.18 के माध्यम से स्टेज क्लियरेन्स पत्र जारी किया गया। सामान्य प्रक्रिया में, स्टेज क्लियरेन्स के बाद, फर्म को अंतिम निरीक्षण के लिए सामग्री को उपलब्ध करवाना होता है, लेकिन मैसर्स आइसोलेटर्स एंड आइसोलेटर्स, भोपाल ने आज तक कभी भी अंतिम निरीक्षण के लिए डीटीआर उपलब्ध नहीं करवाया है।

आपकी फर्म को 25 केवीए ईईएल-II, डीटीआर की आपूर्ति न की गई मात्रा के लिए और आपकी फर्म के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए ऊपर संदर्भित पत्र द्वारा सूचित किया गया था।

निविदा खंड 04 के अनुसार, टी एस - 532 के अनुलग्नक-IV का “सामान का वितरण” सहपठित अनुलग्नक -III के खंड 17 “क्रय आदेश को रद्द / समाप्त करना”, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी ने जुर्माना अधिरोपित करते हुए, 593 नग 25 केवीए डीटीआर की आपूर्ति न की गई मात्रा के लिए क्रय आदेश पीओ

सं. एमडी/एमके/04/टीएस-532 /पी-III/2166 दिनांक 22.02.2018 को रद्द करने की मंजूरी दे दी है।

इसलिए, 593 नग 25 केवीए डीटीआर के लिए क्रय आदेश पीओ सं. एमडी/एमके/04/टीएस-532 /पी-III/2166 दिनांक 22.02.2018 को एतद द्वारा रद्द किया जाता है। अन्य दंडात्मक कार्रवाई निविदा की निबंधन के अनुसार पृथक से शुरू किया जाएगा।

हस्ता.

मुख्य-महाप्रबंधक (उपापन),

एमपीएमकेवीवीसीएल, भोपाल

7. 26.11.2019 को, प्रत्यर्थी क्रमांक 2 द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें अपीलार्थी को 15 दिनों के भीतर ट्रांसफॉर्मर की आपूर्ति नहीं करने के कारण उन्हें आगे की निविदाओं में भाग लेने से क्यों न रोका जाए का कारण बताने को कहा गया। उक्त नोटिस दिनांकित 26.11.2019 में, मुख्य महाप्रबंधक (उपापन) ने, अपीलार्थीगण को जारी किए गए क्रय आदेशों, निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यक आपूर्ति करने में अपीलार्थी की विफलता और क्रय आदेशों को रद्द करने से संबंधित पृष्ठभूमि पहलुओं का उल्लेख करते हुए निम्नानुसार बताया छे—

आपकी फर्म ने क्रय आदेश के सम्बन्ध में, 100 नग डीटीआर स्टेज निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए। दिनांक 04.06.18 को निरीक्षण किया गया एवं पत्र संख्या 1469 दिनांक 05.06.18 के माध्यम से स्टेज क्लियरेंस पत्र जारी किया गया। सामान्य प्रक्रिया में, स्टेज क्लियरेंस के बाद, फर्म को अंतिम निरीक्षण के लिए सामग्री को उपलब्ध करवाना होता है, लेकिन आपकी फर्म ने आज तक कभी भी अंतिम निरीक्षण के लिए डीटीआर को उपलब्ध नहीं करवाया है।

इसलिए, पीओ
 सं. एमडी/एमके/04/पी-III/टीएस-532 ***
 *** ***/2166

दिनांक 22.02.2018 को पत्र
 संख्या एमडी/एमके/04/पी-III/3593, दिनांक 21.11.2019 के
 द्वारा आपूर्ति नहीं की गई मात्रा के लिए रद्द किया गया है।
 इस टिप्पणी के साथ अन्य दंडात्मक कार्रवाई निविदा की
 शर्तों के अनुसार पृथक से शुरू किया जाएगा।

**अनुलग्नक-III के निविदा खंड 17 के अनुसार—
 सामान्य निबंधन और शर्तें—**

क्रेता, चूक की लिखित सूचना दे कर, उनके द्वारा
 आपूर्ति नहीं की गई सामग्री कारखाना लागत के 10% की
 दर से परिनिर्धारित नुकसानी या जोखिम और लागत के
 कारण देयता की वसूली, जो भी यहां वर्णित परिस्थितियों में
 अधिक है, के साथ क्रय आदेश/अनुबंध को पूरी तरह से या
 आंशिक मात्रा में समाप्त/रद्द कर सकता है —

17.1 यदि क्रेता की राय में, आपूर्तिकर्ता निर्दिष्ट समय के
 भीतर या उस अवधि के दौरान जिसके लिए क्रेता द्वारा
 विस्तार प्रदान किया गया है, सामग्री परिदत्त करने में
 विफल रहता है।

17.4 उपरोक्त खंड संख्या 17.1, 17.2 और 17.3 के
 अनुसार, क्रय आदेश का उल्लंघन करने पर क्रेता
 आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार को क्रेता के साथ आगे व्यापार करने
 के लिए घोषित अवधि के लिए प्रतिबंधित कर सकता है

चूंकि एमपीएमकेवीवीसी एल को सरकारी
 योजनाओं के तहत जरूरी कार्यों को पूरा करने के लिए 25
 केवीए डीटीआर की तत्काल आवश्यकता थी, लेकिन
 आपकी फर्म ने निविदा के प्रावधानों का पालन नहीं किया
 था इसलिए दोनों क्रय आदेश एमडी/ एमके-04 / पी-III/
 टीएस-494/ 1988 दिनांकित 30.06.17 एवं टीएस-532/
 2166 दिनांक 22.02.18 को रद्द कर दिया गया है।

आपकी ओर से उपरोक्त चूक को देखते हुए, इस
 कार्यालय द्वारा आपको, निविदा शर्तों के अनुसार क्रय
 आदेश के घोर उल्लंघन के लिए आपके खिलाफ सख्त
 कार्रवाई क्यों न की जाए और आपके द्वारा कई सरकारी

विकास योजनाएँ के प्रति दिखाई गई असंवेदनशीलता के लिए, जो आपकी फर्म को जारी क्रय आदेशों का निष्पादन न होने के कारण जो बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, के सम्बन्ध में नोटिस भेजा जा रहा है। आप यह भी सूचित करें कि ऊपर बताए गए निविदा प्रावधानों के अनुसार आपकी फर्म को प्रतिबंधित क्यों नहीं किया जाना चाहिए। आपको सामग्री की आपूर्ति के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया है लेकिन आपने निर्धारित समयबद्धता को लगातार और जानबूझकर अनदेखा किया है।

कृपया 15 दिनों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करें और यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो इस पत्र के जारी होने के 07 दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें, ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि आपके पास अपने बचाव में कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं है और फिर यह कार्यालय को सामग्री की आपूर्ति न करने के लिए आपकी फर्म को प्रतिबंधित करने की दिशा में कार्रवाई करने के लिए विवश होगा। इसलिए कृपया उचित संज्ञान लें और दिए गए समय के भीतर अपना जवाब भेजें।”

8. अपीलार्थी ने 30.11.2019 को उपरोक्त नोटिस का जवाब दिया, जिसमें उन परिस्थितियों को बताया गया था जिसमें वह क्रय आदेशों की आपूर्ति करने में असमर्थ थे। हालांकि, प्रत्यर्थी ने 13.02.2020 को एक आदेश जारी किया जिसमें अपीलार्थी को तीन साल की अवधि के लिए भविष्य की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.02.2020 को एक अभ्यावेदन दिया गया था जिसमें प्रत्यर्थियों से दिनांक 13.02.2020 के आदेश पर पुनर्विचार करने और उसे वापस लेने का अनुरोध किया गया था, लेकिन व्यर्थ रहा। उक्त आदेश दिनांक 13.02.2020 में, मुख्य महाप्रबंधक (उपापन) ने उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 26.11.2019 सहित पृष्ठभूमि के पहलुओं को देखने के बाद निम्नानुसार कहा और आदेश दिया—

आपकी ओर से उपरोक्त चूक को देखते हुए, इस कार्यालय द्वारा आपको, निविदा शर्तों के अनुसार क्रय आदेश के घोर उल्लंघन के लिए आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों न की जाए और आपके द्वारा कई सरकारी विकास योजनाएँ के प्रति दिखाई गई असंवेदनशीलता के लिए, जो आपकी फर्म को जारी क्रय आदेशों का निष्पादन न होने के कारण जो बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, के सम्बन्ध में प्रतिबंधित करने का नोटिस भेजा जा रहा है। आपको यह भी सूचित किया गया कि ऊपर बताए गए निविदा प्रावधानों के अनुसार आपकी फर्म को प्रतिबंधित क्यों नहीं किया जाना चाहिए। आपको, इस कार्यालय द्वारा फर्म को प्रतिबंधित करने के नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए, 15 दिन का समय भी दिया गया था।

आपकी फर्म ने पत्र संख्या I&I/BPL/ 19-20/ जवाब/ 1025 दिनांक 30.11.2019 के माध्यम से फर्म को प्रतिबंधित करने के नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया है और आपकी फर्म कोई भी दस्तावेज/ विवरण प्रस्तुत नहीं कर सकी है जो आपकी फर्म को प्रतिबंधित करने से रोकता हो। आपकी फर्म ने टीएस-494 और टीएस-532 में निर्धारित निविदा शर्तों का उल्लंघन किया है

इसलिए, पूर्ण अवसर देने और सम्यक विचार के बाद, सक्षम प्राधिकारी ने अस्वीकृत और आपूर्ति न किए गए डीटीआर पर फर्म से जुर्माना वसूलने की स्वीकृति प्रदान की है। यह भी कि मैसर्स आइसोलेटर्स, भोपाल और सहायक/ संबद्ध कंपनी/ फर्मों को 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए भविष्य के व्यवसाय के लिए प्रतिबंधित किया जाये।

तदनुसार, आपकी फर्म मैसर्स आइसोलेटर्स एंड आइसोलेटर्स भोपाल, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर -83 सेक्टर- I, औद्योगिक क्षेत्र, गोविंदपुरा भोपाल -462023 (म.प्र.) में है, को एतद्वारा इस पत्र के जारी होने की तिथि से 3 साल की अवधि के लिए एमपीएमकेवीवीसीएल की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाता है। आपसे सम्बद्ध सभी सहयोगी

संस्थाओं और उनके व्यापारिक लेन-देन पर भी इस कंपनी के साथ उतने ही अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।

9. इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी ने दिनांक 13.02.2020 के पूर्वोक्त आदेश को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ जबलपुर में WP 7579/2020 दायर किया। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 08.07.2020 द्वारा दिनांक 13.02.2020 के आदेश को अपास्त कर दिया और प्रत्यर्थीगण को यह अनुमति दी गयी कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद 15 दिनों के भीतर एक नया आदेश पारित करें।

10. तत्पश्चात दिनांक 16.07.2020 के नोटिस द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 20.07.2020 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के लिए बुलाया गया। इस वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान, उसके प्रोप्राइटर सहित अपीलार्थी के तीन प्रतिनिधियों को सुनवाई का अवसर दिया गया और उसके बाद, मुख्य महाप्रबंधक (उपापन)-प्रत्यर्थी संख्या 2 ने, अपीलार्थी और साथ ही साथ उसके तीन प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 27.02.2020 और 18.07.2020 के पत्रों के माध्यम से द्वारा किए गए सभी सुसंगत तर्कों पर बिंदुवार विचार करते हुए, 30.07.2020 को एक विस्तृत आदेश पारित करने की कार्यवाही की। अंततः इस आशय का आदेश बरकरार रखा गया कि अस्वीकृत और आपूर्ति न किए गए ट्रांसफॉर्मर पर जुर्माना अपीलार्थी फर्म से वसूल किया जाएगा; और अपीलार्थी फर्म और उसकी सहायक/संबद्ध कंपनी/फर्मों को उस

आदेश के जारी होने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए एमपीएमकेवीवीसीएल की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अन्ततोगत्वा, प्रतिवादी संख्या 2 ने निम्नानुसार आदेश दिया—

इसलिए, पूर्ण अवसर देने और सम्यक विचार के बाद, सक्षम प्राधिकारी ने अस्वीकृत और आपूर्ति न किए गए डीटीआर पर फर्म से जुर्माना वसूलने की स्वीकृति प्रदान की है। यह भी कि मैसर्स आइसोलेटर्स, भोपाल और सहायक/संबद्ध कंपनी/फर्मों को 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए भविष्य के व्यवसाय के लिए प्रतिबंधित किया जाये।

तदनुसार, आपकी फर्म मैसर्स आइसोलेटर्स एंड आइसोलेटर्स भोपाल, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर -83 सेक्टर- I, औद्योगिक क्षेत्र, गोविंदपुरा भोपाल -462023 (म.प्र.) में है, को एतद्वारा इस पत्र के जारी होने की तिथि से 3 साल की अवधि के लिए एमपीएमकेवीवीसीएल की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाता है। आपसे सम्बद्ध सभी सहयोगी संस्थाओं और उनके व्यापारिक लेन-देन पर भी इस कंपनी के साथ उतने ही अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। (उपरोक्त)

11. इसके बाद, अपीलार्थी पर टीएस-532 के संबंध में, 18 % GST के साथ गैर आपूर्ति की गयी मात्रा के कारखाना लागत के 10 % के बराबर अर्थात् 27,98,960 रुपये का जुर्माना लगाने का एक अन्य आदेश भी प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दिनांक 17.08.2020 को जारी किया। दिनांक 17.08.2020 के उक्त आदेश की प्रासंगिक अंतर्वस्तु निम्नानुसार है

"593 नग बीआईएस प्रमाणित, ईईएल-II, 11/0.433 केवी, 25 केवीए के पारंपरिक वितरण ट्रांसफार्मर की आपूर्ति के लिए क्रय आदेश क्रमांक एमडी / एमके/ 04/ पी-III/ टीएस-532/ 2166 दिनांक 22.02.2018 आपके फर्म को जारी किया गया था। निविदा संख्या 532 की शर्तों के अनुसार पूरी आपूर्ति नहीं किये जाने एवं निविदा की शर्तों और निबंधनों का उल्लंघन करने पर इस कार्यालय ने पत्र संख्या एमडी/एमके/पी-III/3593 दिनांक 21.11.2019 द्वारा 593 आइटम की आपूर्ति नहीं करने पर जुर्माना लगाया और आपका आदेश रद्द कर दिया। पत्र संख्या 3593 दिनांक 21/11/2019 के अनुसार आपकी फर्म निम्नानुसार जुर्माना राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है—

क्रम सं	विवरण	मात्रा (नग)	कारखाना लगत प्रति नग जुलाई 2018	भाड़ा (रु.)	कुल (रुपये में)
क	मंगाई गई कुल मात्रा का कारखाना लगत + भाड़ा	593	40000	750	23720000
ख	शास्ति राशि (गैर आपूर्ति की गई मात्रा के कारखाना लागत का 10%)	--	--	--	2372000
ग	GST 18 %	--	--	--	2798960
घ	कुल शास्ति GST सहित	कुल			2798960

(कुल शास्ति रुपये सत्ताईस लाख अठानवे हजार नौ सौ साठ मात्र)

अतः आपसे अनुरोध है कि जुमाने की राशि रु. 27,98,960/- (रुपये सत्ताईस लाख अठानवे हजार नौ सौ साठ मात्र) डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 15 दिनों के भीतर कंपनी के खाते में जमा कर दें, ऐसा करने में विफल रहने पर आपकी फर्म के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।'

12. अपीलार्थी ने पूर्वोक्त आदेश दिनांक 30.07.2020 एवं 17.08.2020, से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में एक अन्य रिट याचिका प्रस्तुत की, जो कि रिट याचिका क्रमांक 12075 / 2020 है, जिसपर आक्षेपित आदेश दिनांक 23.04.2021 द्वारा विचार और निपटारा किया गया है।

13. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 23.04.2021 में विरोधी निवेदनों पर ध्यान दिया, जहाँ एक ओर अपीलार्थी ने तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन से ग्रसित थे; प्रत्यर्थियों द्वारा आक्षेपित आदेशों में अपीलार्थी को प्रतिबंधित करने के अत्यधिक और असाधारण उपाय करने के लिए कोई कारण अभिलिखित नहीं किया गया था; कि क्रय आदेश क्रं. 586 के विरुद्ध ट्रांसफार्मर की पर्याप्त आपूर्ति के बाद, शेष ट्रांसफार्मर की आपूर्ति के लिए आदेश को रद्द करना कानून में दुर्भावना से ग्रसित था और यह कि प्रत्यर्थियों ने जानबूझकर 20.08.2018 और 21.08.2018 के बीच अतिवृष्टि और तूफान से संबंधित कारकों पर विचार नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप संयंत्र को नुकसान और कच्चे माल की हानि हुई। दूसरी ओर प्रत्यर्थियों द्वारा यह तर्क किया गया कि ठेकेदार को पूर्ण अवसर देने के बाद ब्लैक लिस्ट या प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया था, जो अनुबंध की शर्तों के अनुसार माल की आपूर्ति नहीं करने में चूक कर रहा था; कि जब प्रत्यर्थियों

ने कय आदेश के सुसंगत खंडों का सहारा लिया तो कुछ भी अवैध या मनमानी शक्तियों के प्रयोग में नहीं था, और अपीलार्थी की *अप्रत्याशित* खंड पर निर्भरता भी गलत थी क्योंकि अनुबंध की शर्तों के अनुसार 15 दिनों के अंदर ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई थी।

14. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश की क्रमशः कंडिका 5 और 6 में विरोधी ट्रांसफार्मर निवेदनों पर ध्यान देने के बाद अगली कंडिका में अपनी राय व्यक्त की कि ब्लैक लिस्ट के आदेश में उचित और तर्क संगत कारण थे और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने का कोई मामला नहीं बनता था। उच्च न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थी अनुबंध के अनुसार आवश्यक ट्रांसफार्मर की आपूर्ति नहीं करने में चूक को साबित करने में विफल रहा। इसके बाद उच्च न्यायालय ने केवल यह देखा कि प्रतिबंध का दूसरा आदेश 30.07.2020 को पारित किया गया था लेकिन वास्तव में अपीलार्थी-फर्म को आदेश दिनांक 13.02.2020 के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था और इसलिए इस तरीके में थोड़ा सुधार किया गया था कि 3 वर्ष की अवधि की प्रतिबंध की गणना 13.02.2020 की तिथि से की जाएगी। उच्च न्यायालय ने इन टिप्पणियों और सुधारों के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका का निपटारा करने की कार्यवाही की। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में संबंधित अंश इस प्रकार हैं:

“7. पक्षकारों के विरोधी तर्क और अभिलेख के अवलोकन पर विचार करते हुए, हमारी भी यह राय है कि जहाँ तक ब्लैकलिस्ट के आदेश का संबंध है, इसमें कारण है और हम किसी भी तरह से उन कारणों को अनुचित नहीं पाते। हम मामले की मौजूद तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुये, पाते

हैं कि निर्दिष्ट कारण प्रथम दृष्टया, तर्कसंगत और ब्लैकलिस्ट के आदेश को बनाए रखने के लिए पर्याप्त हैं। इन परिस्थितियों में, जैसा कि हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुये निर्णय लेने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है, जब आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करने के बाद पारित किये गये हैं और उनका समर्थन तर्कसंगत कारणों से किया गया है। निश्चित तौर पर याचिकाकर्ता-फर्म अनुबंध के अनुसार आवश्यक ट्रांसफार्मर की आपूर्ति न करने में उनकी ओर से हुयी चूक को साबित करने में विफल रही है। हम प्रत्यर्थियों द्वारा पारित आदेशों को अवैध और मनमाना रखने वाले ऐसे कोई कारण मामले में उपलब्ध नहीं पाते हैं। इसलिये, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन मामलों में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तथापि, हमने गौर किया कि याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थियों की निविदा की कार्यवाही में भाग लेने से रोकते हुए दिनांक 30.07.2020 को प्रतिबंधित करने का आदेश पारित किया गया है, लेकिन वास्तव में याचिकाकर्ता-फर्म को आदेश दिनांक 13.02.2020 द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, यह पहला आदेश जिसे इस न्यायालय द्वारा आपस्त कर दिया था। तदनुसार, याचिकाकर्ता को प्रतिबंधित करने वाली तीन वर्ष की अवधि की गणना 13.02.2020 की तिथि से मानी जाएगी और उक्त तिथि से तीन साल पूरे होने के बाद तदनुसार समाप्त हो जाएगी।

8. तदनुसार, याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रतिबंध के आदेश को दिनांक 13.02.2020 से तीन वर्ष की अवधि तक प्रभावशील करते हुए उपांतरित की है।

15. इस समय, हम इस तथ्य पर भी ध्यान दे सकते हैं कि अपीलार्थी ने पूर्व में इस न्यायालय में वि.अ.या. (सिविल) क्र. 13751 / 2021 में रिट याचिका क्र. 12075 / 2020 में पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 23.04.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की थी लेकिन फिर विधि के अनुसार अन्य उपर्युक्त उपाय का सहारा लेने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेने की अनुमति मांगी थी। तदनुसार, उनकी प्रार्थना के अनुसार

उक्त वि.अ.या. (सिविल) क्र. 13751 / 2021 में पारित आदेश दिनांक 14.09.2021 द्वारा स्वतंत्रता के साथ वापस लेने की अनुमति देकर खारिज कर दिया गया था। इसके बाद अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत की, जिसे उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 13.12.2021 को संक्षिप्त आदेश के साथ तुरंत खारिज कर दिया, जो इस प्रकार है:—

“विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर हमें अभिलेख पर कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं दिखायी देती है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।
यह पुनर्विलोकन याचिका, अभिलेख पर किसी स्पष्ट त्रुटि के अभाव में खारिज की जाती है।”

16. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर प्रहार करते हुये आवश्यक रूप से दो मुख्य तर्क प्रस्तुत किये हैं। सबसे पहले यह तर्क दिया है कि कारण बताओ नोटिस दिनांक 26.11.2019 केवल प्रतिबंध के बारे में था, लेकिन फिर प्रत्यर्थियों ने ना केवल अपीलार्थी को 3 वर्ष के लिये प्रतिबंधित किया बल्कि शास्ति भी लगायी। यहाँ तक कि शास्ति के प्रश्न के संबंध में विद्वान अधिवक्ता के अनुसार अनुबंध के खंड 4 के अनुसार, परिदान में देरी के लिये शास्ति की मात्रा आधे प्रतिशत ($1\frac{1}{2}$ %) से दस प्रतिशत (10%) तक हो सकती थी। लेकिन प्रत्यर्थियों ने बिना कोई कारण बताये अधिकतम शास्ति देने को चुना है, ऐसी मात्रा का सबसे अधिक क्यों चुना था। दूसरे स्थान पर, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि रिट याचिका में अपीलार्थी को प्रतिबंधित करने वाले और शास्ति देने वाले दोनों आदेशों को चुनौती दी गयी थी। लेकिन उच्च न्यायालय ने केवल प्रतिबंधित आदेश

की चुनौती पर विचार करना चुना और शास्ति देने वाले आदेश के बारे में कोई विचार नहीं किया गया था।

16.1. मामले के तथ्यों के संदर्भ में, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थी ट्रांसफार्मर का निर्माता है और उसके उत्पाद की प्रकृति से, प्रत्यर्थियों की तरह वितरण कंपनी एक मात्र क्रेता है और इस प्रकार वर्तमान मामला एकल क्रय बाजार का मामला है। वर्ष 1989 के बाद से ही अपीलार्थी बिना किसी चूक या कठिनाइयों के प्रत्यर्थियों को ट्रांसफार्मर की आपूर्ति कर रहा था और परिस्थितियों की सम्पूर्णता में, वर्तमान क्रय आदेश के निष्पादन में देरी, जो कि अपीलार्थी द्वारा बताए गए कारणों और परिस्थितियों के कारण हुई थी, के लिये अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिये प्रतिबंधित और अधिकतम शास्ति अत्यधिक अनुपातहीन और बहुत कठोर था। विद्वान अधिवक्ता ने विशेष रूप इस तथ्य का उल्लेख किया है कि जैसे टी एस-494 के संबंध में, अपीलार्थी ने 586 ट्रांसफार्मर में से 300 की आपूर्ति की थी और टी एस-532 के संबंध में अपीलार्थी ने सभी 63 के व्ही ए ट्रांसफार्मर की आपूर्ति की थी। अपीलार्थी द्वारा बताये गये कारणों के कारण अन्य ट्रांसफार्मर की आपूर्ति में कमी की थी और अकेले अपीलार्थी को पूरी गलती के लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता ने विशेष रूप से निवेदनों पर बल दिया है कि प्रत्यर्थियों ने पत्र दिनांक 18.09.2019 के द्वारा परिदान को आस्थगित कर दिया और उसके बाद आस्थगन वापस लेने के लिये कोई पत्राचार नहीं किया था। इस पृष्ठभूमि में आपूर्ति के अभाव में 21.11.2019 के अनुबंध को रद्द करने के आदेश को केवल मनमाना और अनुचित माना जा सकता था।

16.2. विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा गोरखा सिक्युरिटी सर्विसेस विरुद्ध शासन (दिल्ली एन सी टी) और अन्य (2014) 9 एस सी सी 105 और यू एम सी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड विरुद्ध भारतीय खाद्य निगम और अन्य (2021) 2 एस सी सी 551 में दिये गये निर्णयों पर भरोसा किया है और निवेदन किया कि कारण बताओ नोटिस में प्रस्तावित कार्यवाई के बारे में बताया जाना चाहिए और प्रश्नगत कारण बताओ नोटिस में शास्ति लगाने की प्रस्तावित कार्यवाई के बारे में कोई संकेत नहीं होने के कारण, शास्ति लगाने वाला आदेश स्पष्ट रूप से अवैध और अपास्त करने योग्य है।

17. वर्तमान मामले में, अपील करने की अनुमति माँगने वाली याचिकाओं पर प्रारंभिक रूप से विचार करते हुये, इस न्यायालय ने पूर्व में प्रस्तुत रिट याचिका क्र. 12075 / 2020 में पारित आदेश दिनांक 23.04.2021 के विरुद्ध वि.अ.या. (सिविल) क्र. 13571 / 2020 प्रस्तुत करने के संबंध में तथ्यों को ध्यान में रखा था और अपीलार्थी ने 24.09.2021 को विधि के अनुसार अन्य उपर्युक्त उपाय का सहारा लेने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया। इसके बाद, जैसा कि देखा गया कि अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत की, जिसे अभिलेख पर कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं होने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा संक्षिप्त रूप से खारिज कर दिया गया। इस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने याचिकाओं की पोषणीयता के प्रश्न को विशेष रूप से मूल आदेश दिनांक 23.04.2021 को चुनौती देने के निये खुला छोड़ दिया था।

17.1 उपरोक्त प्रश्न के संबंध में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने, ए.पी. राज्य वित्तीय निगम विरुद्ध सी. एम. अशोक राजू एवं अन्य (1994) 5 एस सी सी 359 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया है और निवेदन किया कि उच्च न्यायालय के पहले आदेश दिनांक 23.04.2021 को अंतिम नहीं कहा जा सकता है। वह यह भी निवेदन करेंगे कि आदेश दिनांक 23.04.2021 अभिलेख पर स्पष्ट कई त्रुटियों से ग्रसित था जिसमें शास्ति लगाने वाले आदेश को चुनौती देना भी शामिल था, लेकिन उच्च न्यायालय ने अभिलेख की जाँच किये बिना ही पुनर्विलोकन याचिका को खारिज कर दिया।

18. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने क्रय आदेश क्र. टी एस 494 और टी एस 532 के क्रमशः शर्तों के खंड 13, 14, और 15 और 8, 10, 17 के विशेष संदर्भ में आक्षेपित आदेशों का विधिवत समर्थन किया है। विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत करेंगे कि, चूंकि अपीलार्थी ने अनबंध के निबंधन एवं शर्तों का पालन नहीं किया था, इसलिए 13.02.2018 को नोटिस जारी किया गया था। जिसके बाद ट्रांसफार्मर लेवल- I की अपूर्ति के लिये प्रेषण निर्देशों के बारे में आदेश दिनांक 02.05.2018, 12.06.2018, 16.08.2018 और 01.09.2018 के द्वारा पत्राचार किया गया था। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अपीलार्थी टी एस – 494 के निबंधन और शर्तों को पूरा करने में सफल नहीं रहा, प्रत्यर्थियों ने 286 ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति नहीं करने के लिये उक्त क्रय आदेश को शास्ति अधिरोपित करते हुए उचित रूप से आदेश दिनांक 19.11.19 के द्वारा निरस्त कर दिया। यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त समाप्ति आदेश को कभी भी चुनौती नहीं दी गयी थी और वह

अंतिमता का प्राप्त हो गया है। जहाँ तक 593—डी टी आर लेवल— II की आपूर्ति का संबंध है, अपीलार्थी को पत्र दिनांक 22.02.2018 के द्वारा सूचित किया गया था कि प्रत्यर्थियों ने आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति को स्थगित, कम या पुननिर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखा है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार विभिन्न अनुरोधों के बावजूद अपीलार्थी अपेक्षित आपूर्ति करने में सफल नहीं रहा, अपीलार्थी को पत्र दिनांक 18.09.2019 के द्वारा अगले निर्देशों तक आपूर्ति के आस्थगित होने के बारे में सूचित किया गया था।

19. जैसा कि देखा गया, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आस्थगन की उपरोक्त संसूचना दिनांक 18.09.2019 पर दृढ़ता से निर्भर करते हुए यह निवेदन किया कि ऐसी संसूचना के पश्चात्, प्रत्यर्थीगण ने आपूर्ति अथवा ऐसे आस्थगन को वापिस लेने के लिए कभी कोई निर्देश जारी नहीं किए एवं, अतः दोष अपीलार्थी पर परिवर्तित हो सकता था। तर्क के दौरान, तर्कों की पूर्वोक्त पंक्ति के संबंध में, हमने प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता से तीखे प्रश्न किए एवं आगे सुनवाई के लिए मामला रखते समय सभी निर्देश लेने के लिए उन्हें 28.02.2023 को अवसर प्रदान किया गया। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन करने का प्रयास किया है कि उक्त संसूचना दिनांक 18.09.2019 का अपीलार्थी के विरुद्ध पारित आदेशों की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। उक्त संसूचना दिनांक 18.09.2019 एवं उस आधार पर अपीलार्थीगण के तर्कों के संबंध में, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे अतिरिक्त लिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं एवं शामिल प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, हम ऐसे लिखित तर्क के सुसंगत अंशों को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैं :—

"4. यह कि इस माननीय न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से यह निवेदन किया गया है कि पत्र दिनांक 18.09.2019 (SLP का पृष्ठ क्रमांक 148), के द्वारा, प्रत्यर्थी / विद्युत कंपनी ने स्वयं ही लेवल-II के 593 ट्रांसफार्मर की आपूर्ति आस्थगित की है एवं इस तरह से ट्रांसफार्मर की आपूर्ति करने में याचिकाकर्ता-फर्म की ओर से कोई त्रुटि नहीं की गई है। इस संबंध में, विनम्र निवेदन है कि याचिकाकर्ता की ओर से केवल निर्धारित समय-सारणी के अनुसार 593 ट्रांसफार्मर की आपूर्ति नहीं करने में हुई अपनी चूक को आच्छादित करने के लिए उक्त निवेदन किया गया है। यहाँ याचिकाकर्ता ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिसे प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध लिया जा सके एवं इस तरह से, प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। याचिकाकर्ता द्वारा किए गए निवेदन अभिलेख पर उपलब्ध तात्विक साक्ष्य के विपरीत हैं, अतः, वे अस्वीकार करने योग्य हैं। यहाँ याचिकाकर्ता को लेवल-II के 593 ट्रांसफार्मर की आपूर्ति का अनुबंध 22.02.2018 को प्रदान किया गया एवं उस संबंध में याचिकाकर्ता को अनुबंध के निबंधन एवं शर्तों के साथ, एक क्रय आदेश जारी किया गया। क्रय आदेश के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार एवं स्वीकृत स्थिति भी यह है कि 593 ट्रांसफार्मर की उक्त आपूर्ति उक्त अनुबंध / क्रय आदेश के प्रदान करने की दिनांक से 6 माह की अवधि के भीतर किया जाना था। यहाँ याचिकाकर्ता ने न तो निचले फोरम के समक्ष और न ही इस माननीय न्यायालय के समक्ष एक भी दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि वह 593 ट्रांसफार्मर की आपूर्ति करने के लिए हमेशा तैयार था, परन्तु प्रत्यर्थीगण ने उक्त आपूर्ति को या तो स्वीकार करने अथवा आस्थगित करने से इंकार कर दिया। दिनांक 18.09.2019 के बाद भी, याचिकाकर्ता ने यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर एक भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है कि वह उक्त

ट्रांसफार्मर की आपूर्ति करने के लिए तैयार था, जिनकी क्रय आदेश की दिनांक से 6 माह के भीतर अर्थात् 22 अगस्त 2019 को या उससे पहले आपूर्ति करनी थी, उक्त ट्रांसफार्मर की आपूर्ति के निबंधन एवं शर्तों के घोर उल्लंघन पर विचार करने के पश्चात्, वस्तुतः एक वर्ष से अधिक की समाप्ति के बाद, जब यह पाया गया कि याचिकाकर्ता उक्त 593 ट्रांसफार्मर की आपूर्ति करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहा है, तो प्रत्यर्थी के पास दिनांक 21.11.2019 के आदेश द्वारा उक्त क्रय आदेश को समाप्त करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था और जिस आदेश को किसी भी सक्षम फोरम के समक्ष कभी भी चुनौती नहीं दी गई है।

5. यह कि आगे सादर निवेदन है कि यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए, यद्यपि यह स्वीकृत नहीं है कि प्रत्यर्थीगण ने स्वयं उक्त 593 ट्रांसफार्मर की आपूर्ति को आस्थगित कर दिया है, तब भी प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध इस आधार पर प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि यह याचिकाकर्ता फर्म पर है कि वह अभिलेख पर यह साबित करे कि वह प्रत्यर्थीगण को 593 ट्रांसफार्मर की आपूर्ति के लिए हमेशा तैयार रही है। आगे सादर निवेदन है कि यह साबित करने का भार याचिकाकर्ता पर है कि याचिकाकर्ता उक्त 593 ट्रांसफार्मर की आपूर्ति करने के लिए हमेशा तैयार था परन्तु प्रत्यर्थीगण ने इससे इंकार किया या इसे आस्थगित किया।

6. आगे सादर निवेदन है कि प्रत्यर्थीगण के पत्र दिनांक 18.09.2019 को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध विचार में नहीं लिया जा सकता कि उक्त 593 ट्रांसफार्मर की आपूर्ति करने के लिए प्रत्यर्थीगण द्वारा याचिकाकर्ता को विभिन्न अवसर एवं संसूचनाएं देने के बावजूद भी, याचिकाकर्ता ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया एवं अंततः किसी न किसी बहाने से उक्त ट्रांसफार्मर की

आपूर्ति न करने का निर्णय लिया है। प्रत्यर्थीगण का विनम्र निवेदन है कि आदेश दिनांक 21.11.2019 के द्वारा उक्त क्रय आदेश को रद्द करते समय एवं आदेश दिनांक 30.07.2020 के द्वारा याचिकाकर्ता को ब्लैकलिस्ट घोषित करते समय भी विस्तार से दिये गए कारणों को यह माननीय न्यायालय कृपया देखे।”

19.1. विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलार्थी के पूर्व आचरण एवं अनुबंध तथा क्रय आदेश के निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन के परिप्रेक्ष्य में, उन्होंने उसे सही रद्द किया था एवं एक अन्य विस्तृत आदेश दिनांक 21.11.2019 के द्वारा आपूर्ति न की गई मात्रा पर शास्ति अधिरोपित की। यह निवेदन है कि उक्त आदेश दिनांक 21.11.2019 को भी कभी भी किसी भी फोरम में चुनौती नहीं दी गई एवं उसे अंतिमता प्राप्त हो चुकी है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, शास्ति अधिरोपित करना उपरोक्त आदेश दिनांक 21.11.2019 का परिणाम है एवं यह दर / अनुबंध / क्रय आदेश के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार था।

19.2 कारण बताओ नोटिस दिनांक 26.11.2019 एवं जवाब दिनांक 30.11.2019 के संदर्भ में, यह तर्क दिया गया है कि आदेश दिनांक 13.02.2020, अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर देने के पश्चात् पारित किया गया था एवं जब उक्त आदेश को उच्च न्यायालय में रिट याचिका क्रमांक 7579 / 2020 में चुनौती दी गई थी एवं उच्च न्यायालय ने, प्रत्यर्थीगण को, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया, संबंधित प्राधिकारी ने अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करने के पश्चात् एवं

ट्रांसफार्मर की आपूर्ति न होने के कारण प्रत्यर्थीगण को हुई वित्तीय हानि पर विधिवत विचार करने के पश्चात् विस्तृत सकारण आदेश दिनांक 30.07.2020 पारित किया।

19.3 यह तर्क दिया गया है कि क्रय आदेश के खंड 14 के संदर्भ में रिट याचिका का विधिवत बचाव किया गया था एवं उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध के आदेश को 13.10.2020 से प्रभावी बनाने की आंशिक राहत देते हुए भी अपीलार्थी के मुख्य तर्क को सही अस्वीकार किया है। अतः विद्वावन अधिवक्ता के अनुसार, हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। **रघुनाथ ठाकुर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य; (1989) 1 एस सी सी 229; मेसर्स ऐरूसियन इक्विपमेंट एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य; (1975) 1 एस सी सी 70;** के प्रकरणों में इस न्यायालय के निर्णयों एवं **सिविल अपील क्रमांक 9417 / 2019 मेसर्स डैफोडिल्स फार्मासुटिकल्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य** में पारित आदेश दिनांक 13.12.2019 का अवलंब लिया गया है।

20. प्रतिद्वंदी निवेदन पर गंभीरता से विचार करने के पश्चात् एवं अभिलेख की जांच करने के पश्चात्, हमारा स्पष्ट मानना है कि अपीलार्थी द्वारा दावाकृत मुख्य अनुतोष को व्यवहारिक रूप से अस्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा परित आक्षेपित आदेश को मंजूरी नहीं दी जा सकती एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका प्रतिबंध के प्रभाव को रद्द करने एवं शास्ति के अधिरोपण को अभिखंडित करने की सीमा तक स्वीकार करने योग्य है।

21. प्रकरण में लागु विधि के सिद्धांतों के संबंध में हमें न्यायालय के समक्ष उदधृत विभिन्न निर्णयों को विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। यू एम सी टैक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के निर्णय पर ध्यान देना पर्याप्त होगा जिसमें, प्रतिबंध / ब्लैकलिस्टिंग जैसी कार्रवाई को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को समझाते हुए इस न्यायालय द्वारा अन्य सुसंगत निर्णयों के सार पर भी विधिवत रूप से ध्यान दिया गया है। वहाँ, इस न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, विशिष्ट कारण बताओ नोटिस की आवश्यकता पर बल दिया एवं सुस्थापित सिद्धांतों का निम्नलिखित रूप से उल्लेख किया:—

“13. आरंभ में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभ्य न्यायशास्त्र का यह प्रथम सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जानी है अथवा जिसके अधिकार या हित प्रभावित हो रहे हैं, को स्वयं का बचाव करने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। नैसर्गिक न्याय का मूल सिद्धांत है कि न्यायनिर्णयन शुरू होने से पहले, संबंधित प्रधिकारी द्वारा प्रभावित पक्षकार को उसके विरुद्ध प्रकरण का नोटिस दिया जाना चाहिए जिससे वह स्वयं का बचाव कर सके। ऐसा नोटिस पर्याप्त होना चाहिए एवं कार्रवाई की आवश्यकता के आधार एवं प्रस्तावित शास्ति / कार्रवाई का विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। नोटिस की सीमा से परे जाने वाला आदेश आस्वीकार्य है एवं उस सीमा तक अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस न्यायालय ने नासिर अहमद बनाम कस्टाडियन जनरल, इवैकुई प्रापर्टी, (1980) 3 एस सी सी 1; में अभिनिर्धारित किया है कि नोटिस में यह आवश्यक है कि उन विशेष आधारों को निर्दिष्ट किया जाए जिसके आधार पर कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है जिससे नोटिस प्राप्त करने वाले को उसके विरुद्ध प्रकरण का जवाब देने में सक्षम बनाया जा सके। यदि ये शर्तें पूरी नहीं हाती हैं तो यह नहीं कहा जा सकता है कि व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिया गया है।

14. विशेष रूप से, राज्य या राज्य निगम द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को ब्लैकलिस्ट करने के संदर्भ में ब्लैकलिस्टिंग के गंभीर परिणामों एवं ब्लैकलिस्ट किये जाने वाले व्यक्ति / इकाई पर जो कलंक लगता है के कारण एक वैद्य, विशिष्ट एवं स्पष्ट कारण बताओ नोटिस की आवश्यकता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ ब्लैकलिस्टिंग की अवधारणा एवं इसके द्वारा होने वाले परिणामों की गंभीरता का वर्णन करना लाभदायक हो सकता है। ब्लैकलिस्टिंग का किसी व्यक्ति अथवा इकाई को सरकारी अनुबंध करने के विशेषाधिकृत अवसर से वंचित करने का प्रभाव होता है। यह विशेषाधिकार इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि सरकारी अनुबंधों में राज्य ही प्रतिपक्षकार होता है एवं इस तरह प्रत्येक पात्र व्यक्ति को बिना किसी मनमानी एवं भेदभाव के ऐसे अनुबंधों में भाग लेने का समान अवसर दिया जाना चाहिए। ब्लैकलिस्टिंग न केवल इस विशेषाधिकार को छीन लेती है बल्कि यह ब्लैकलिस्ट किये गये व्यक्ति की प्रतिष्ठा को भी कलंकित करती है एवं व्यक्ति के चरित्र पर प्रश्नचिन्ह लगाती है। ब्लैकलिस्ट किये गये व्यक्ति की भविष्य की व्यावसायिक संभावनाओं के दीर्घकालिक सिविल परिणाम भी होते हैं।

16. ब्लैकलिस्टिंग का आदेश पारित करने के पूर्व ब्लैकलिस्टिंग के प्रभावों की गंभीरता एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करने की परिणामी आवश्यकता पर इस न्यायालय द्वारा ऐरुसियन इक्विपमेंट एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य; (1975) 1 एस सी सी 70; (SCC. पृष्ठ 74-75 कंडिका 12, 15 & 20) में निम्नलिखित रूप से प्रकाश डाला गया है:—

“12..... ब्लैकलिस्ट करने का आदेश किसी व्यक्ति को सार्वजनिक अनुबंध के मामले में अवसर की समानता से वंचित करने का प्रभाव रखता है। ब्लैकलिस्ट किए जाने के आदेश के कारण अनुमोदित सूचि में शामिल व्यक्ति सरकार के साथ लाभदायक संबंध बनाने में असमर्थ होता है। एक

व्यक्ति जो सामग्री के क्रय एवं विक्रय के मामले में सरकार के साथ लेन-देन कर रहा है, का वैध हित या अपेक्षा होती है। जब राज्य किसी व्यक्ति के प्रति पूर्वाग्रह से कार्य करता है तो यह वैधता से समर्थित होना चाहिए।

15..... ब्लैकलिस्ट आदेश में सिविल परिणाम शामिल है। यह कलंक उत्पन्न करता है। यह संव्यवहार के मामले में ब्लैकलिस्ट किए गए व्यक्ति एवं सरकार के मध्य अवरोध उत्पन्न करता है। ब्लैकलिस्ट “जोर-जबरदस्ती के साधन” हैं।

20. ब्लैकलिस्टिंग का प्रभाव किसी व्यक्ति को लाभ के प्रयोजनों के लिए सरकार के साथ वैध संबंध बनाने के विशेषाधिकार एवं लाभ से राकने का है। यह तथ्य कि ब्लैकलिस्टिंग के आदेश से अक्षमता उत्पन्न होती है, यह इंगित करता है कि सुसंगत प्राधिकरण को वस्तुपरक संतुष्टि प्राप्त करनी है। निष्पक्षता के मूल सिद्धांतों की आवश्यकता है कि संबंधित व्यक्ति को अपने प्रकरण का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाना चाहिए, इससे पहले कि उसे ब्लैकलिस्ट किया जाए।”

17. इसी प्रकार, इस न्यायालय ने रघुनाथ ठाकुर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य; (1989) 1 एस सी सी 229; में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने के आधार पर भविष्य के अनुबंधों के लिए ब्लैकलिस्ट के आदेश को रद्द कर दिया। उस प्रकरण के निर्णय का सुसंगत अंश निम्नानुसार है। (SCC पृष्ठ 230, कंडिका 4)

“4.....यह विधि शासन का एक निहित सिद्धांत है कि सिविल परिणाम वाले किसी भी आदेश को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के पश्चात् ही पारित किया जाना चाहिए। यह अनुभव

किया जाना चाहिए कि व्यावसायिक उपक्रमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति को ब्लैकलिस्ट करने के , किसी भी स्थिति में संबंधित व्यक्ति के भविष्य के व्यवसाय के लिए सिविल परिणाम होंगे हैं। भले ही नियम ऐसा व्यक्त नहीं करते हैं, यह नैसर्गिक न्याय का एक प्राथमिक सिद्धांत है कि किसी भी आदेश से प्रभावित पक्षकारों को सुने जाने का अधिकार एवं आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अधिकार होना चाहिए।

18. इस न्यायालय ने गोरखा सिव्युरिटी सर्विस बनाम राज्य (एन सी टी ऑफ दिल्ली) और अन्य; (2014) 9 एस सी सी 105 में ब्लैकलिस्टिंग को किसी भी व्यक्ति की सिविल मृत्यु के समान होना वर्णित किया है क्योंकि ब्लैकलिस्टिंग की प्रकृति कलंकित करने वाली होती है और यह किसी व्यक्ति को सरकारी निविदा में भाग लेने से रोकती है और इस प्रकार उसे सरकारी अनुबंध प्रदान करने से रोकती है। अतः यह अभिनिर्धारित किया है कि (SCC पृष्ठ 115 कड़िका 16)

“16 यह पक्षकारों का समान मामला है कि ब्लैकलिस्टिंग करने के पूर्व कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए— इस संबंध में विधि सुस्थापित है एवं बहुत अधिक विस्तार की मांग भी नहीं करती। जिस व्यक्ति के विरुद्ध ब्लैकलिस्टिंग करने की कार्रवाई की जानी है, उसे अवसर देते हुए नैसर्गिक न्याय के अनुपालन के पीछे एक वैध एवं ठोस तर्क है। ब्लैकलिस्टिंग करने से बहुत से सिविल एवं अथवा / बुरे परिणाम होते हैं। इसे उस व्यक्ति की “सिविल मृत्यु” के रूप में वर्णित किया जाता है जिस पर ब्लैकलिस्ट करन का आदेश थोपा गया है। ऐसे आदेश की प्रकृति कलंकित करने वाली होती है एवं वह ऐसे व्यक्ति को सरकारी निविदाओं में भाग लेने से रोकता है जिसका अर्थ है कि उसे सरकारी अनुबंध देने से रोकना।”

19. उपरोक्त निर्णयों के आलोक में यह स्पष्ट है कि सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने वाला एक पूर्व कारण बताओ नोटिस समस्त प्रशासनिक निर्णयन का एक आवश्यक तत्व है एवं विशेष

रूप से ब्लैकलिस्ट करने से संबंधित निर्णयों में, जो ब्लैकलिस्ट की जाने वाली इकाई के लिए गंभीर परिणाम देते हैं। इन मामलों में, एक वैध कारण बताओ नोटिस देना महत्वपूर्ण है और ऐसा करने में विफलता उसके अनुसार ब्लैकलिस्ट करने के किसी भी आदेश के लिए घातक होगी।”

22. इन अपीलों की पोषणीयता के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **ए.पी. स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन** (उपरोक्त) के निर्णय का सही संदर्भ लिया है जिसमें, नई अपील की पोषणीयता के संबंध में एक समान प्रश्न का निपटारा करने के दौरान, पूर्व अपील को वापिस लेने के पश्चात् एवं उच्च न्यायालय की ओर दुबारा रूख करने के पश्चात् इस न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार व्यक्त किया कि:—

“6. प्रत्यर्थागण के विद्वान अधिवक्ता ने पुरजोर तर्क दिया है कि रिट अपीलों में उच्च न्यायालय की युगल पीठ के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिकाएँ इस न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने से, उच्च न्यायालय के निर्णय को अंतिमता प्राप्त हुई है एवं, इस प्रकार ये अपीलें उस संक्षिप्त आधार पर खारिज किए जाने योग्य हैं। हम विद्वान अधिवक्ता से सहमत नहीं हैं। इस न्यायालय ने याचिकाओं को वापिस लिए जाने के कारण निरस्त करते हुए, याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय का रूख करने एवं उस मामले को इंगित करने की स्वतंत्रता प्रदान की, जिसे इस न्यायालय के समक्ष याचना करने की मांग की गई थी। दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के तर्कों को तर्कसंगत पाया एवं इस तरह, उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें उठाने की स्वतंत्रता दी। उच्च न्यायालय ने पक्षों को विस्तार से सुना एवं 16 पृष्ठों का सकारण आदेश पारित किया। इस प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में हम विद्वान अधिवक्ता से

सहमत होने के इच्छुक नहीं है कि रिट अपीलों में उच्च न्यायालय के निर्णय ने अंतिमता प्राप्त कर ली है।”

22.1 हम उपरोक्त और सम्पूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आक्षेपित आदेश दिनांक 23.04.2021 को अंतिम मानने का कोई कारण नहीं पाते हैं और गुणदोषों के आधार पर चुनौतियों की जांच करना उचित समझते हैं।

23. शास्ति के प्रश्न के संबंध में, हम अपीलार्थी की ओर से किये तर्कों में बल और सार पाते हैं कि दो प्रमुख कारणों के लिये इस तरह का अधिरोपण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है: सबसे पहला और महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि अपीलार्थी को 26.11.2019 के कारण बताओ नोटिस केवल प्रतिबंध के प्रस्ताव के संबंध में नोटिस दिया गया था और उक्त नोटिस में प्रस्तावित शास्ति लगाने के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। तथापि, प्रत्यर्थियों ने निरस्तीकरण आदेश दिनांक 19.11.2019 और 21.11.2019 में कथित रूप से उचित कदम उठाने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा, उन आदेशों को विशेष रूप से शास्ति लगाने के उद्देश्य से कारण बताओ नोटिस के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। इस संबंध में प्रत्यर्थीगण की ओर से यह निवेदन किया गया है कि उक्त आदेश दिनांक 19.11.2019 और 21.11.2019 अंतिम रूप ले चुके हैं जो उनके मामले को आगे सुनवाई के लिए नहीं ले जाते हैं। निरस्तीकरण की कार्रवाई को अंतिम रूप से जोड़ते हुये शास्ति लगाने के लिए उचित नोटिस के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है, भले ही प्रत्यर्थियों ने उन आदेशों में “शास्ति लगाये जाने के साथ निरस्त” अभिव्यक्ति का प्रयोग करना चुना है। अनुबंध की शर्तों को देखते हुये, अपीलार्थी को जवाब देने के पर्याप्त अवसर प्रदान

किए बिना शास्ति की राशि की मात्रा का निर्धारण (यदि शास्ति लगाया जाना माना जाता है) नहीं किया जा सकता था। यह स्थिति होने के कारण इस कार्रवाई के संबंध में अपीलार्थी को नोटिस दिये बिना प्रत्यर्थियों द्वारा शास्ति लगाने की कार्रवाई को अनुमोदित नहीं किया जा सकता है।

23.1 दूसरा, संबंधित प्राधिकारी ने आपूर्ति में कमी के 10% तक अधिकतम शास्ति लगाने की प्रक्रिया यह स्पष्ट किये बिना कि क्यों अधिकतम शास्ति लगाने की मांग की गयी थी, शुरू कर दी है। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा बताये गये सुसंगत कारणों को पूरी तरह से अनदेखा नहीं किया जा सकता था। दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय अपीलार्थी की परिवेदना के इस पहलू पर विचार करने से पूरी तरह चूक गया है।

23.2 यद्यपि, सामान्यतः उच्च न्यायालय की ऐसी चूक के लिये, इस विवाद को विचार के लिये प्रेषित करने की कार्यवाही करना होता, किंतु हमारा यह मत है कि इस मामले में इस तरह के विवाद को प्रेषित करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसका सीधा कारण है कि विशिष्ट कारण बताओ नोटिस के अभाव में अपीलार्थी के विरुद्ध शास्ति लगाने का अनुमोदन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, प्रत्यर्थियों द्वारा नुकसान की कोई विशिष्ट मात्रा विनिर्दिष्ट नहीं की गई है ताकि अधिकतम शास्ति लगाने को उचित बताया जा सके। किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो आक्षेपित आदेश दिनांक 17.08.2020 को आपस्त करने की आवश्यकता है।

24. यहां तक कि अपीलार्थी को अपेक्षित आपूर्ति की चूक करने के लिये 3 वर्ष की अवधि के लिये प्रतिबंधित करने वाले आदेश की अपनी कमियाँ हैं। जैसा कि देखा गया है अपीलार्थी ने वास्तव में प्रश्नगत क्रय आदेश के विरुद्ध पर्याप्त आपूर्ति की थी। मामले का तथ्य यह भी है कि दिनांक 18.09.2019 को उपापन से संबंधित प्रत्यर्थी क्र. 2 ने विशेषतया अपीलार्थी को सूचित किया कि प्रश्नगत क्रय आदेश के अधीन आपूर्ति को आस्थगित किया जाना है। अपीलार्थी की ओर से यह उचित ही तर्क दिया गया है कि इस तरह के प्रतिबंध के आदेश के बाद, प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई पत्राचार या यहाँ तक कि संकेत भी नहीं दिया गया था, जो अपीलार्थी को आपूर्ति फिर से शुरू करने के लिये सूचित करता हो। हमने 18.09.2019 को उक्त पत्र के प्रभाव के बारे में तर्कों को पूरा करने के प्रयास में, प्रत्यर्थीगण की ओर से अतिरिक्त लिखित निवेदनों में सभी सुसंगत अंश यहाँ पुनः प्रस्तुत किये हैं। यह एक बार में स्पष्ट है कि अपीलार्थी की ओर से इस संबंध में दृढ़तापूर्वक किये गये तर्क का खंडन करने में प्रत्यर्थीगण सक्षम नहीं है। इस मामले में प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये लिखित तर्क मूल प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं कि कैसे अपीलार्थी को 18.09.2019 के पत्राचार के बाद आपूर्ति में देरी या चूक के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जा सकता था जब प्रत्यर्थीगण ने स्वयं अपीलार्थी को सूचित किया था कि शेष परिदान को (अगले निर्देशों तक) आस्थगित किया जा रहा है। प्रत्यर्थीगण की ओर से किये गये सम्पूर्ण तर्क में यह कहीं भी नहीं बताया गया कि क्या इस तरह के “आगे के निर्देश” अपीलार्थी को दिनांक 19.11.2019 और 21.11.2021 को निरस्तीकरण आदेश जारी करने से पहले और 26.11.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी करने से भी पहले जारी किए गए। यह स्थिति होने के कारण, हमारा स्पष्ट विचार है कि

अपीलार्थी के विरुद्ध प्रतिबंध आदेश निर्विवादित तथ्यों की स्थिति पर उचित ध्यान दिये बिना जारी किया गया था, जहाँ पूरा दोष अपीलार्थी पर थोपा नहीं जा सकता था या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। इसलिए अपीलार्थी का प्रतिबंधित करने वाले आदेश दिनांक 30.07.2020 को अपास्त करने की आवश्यकता है।

25. निष्कर्ष निकालने से पहले हम यह देखने के लिए बाध्य हैं कि वास्तव में उच्च न्यायालय के पास अपने आदेश दिनांक 23.04.2021 में स्पष्ट त्रुटियों को सुधारने का अवसर था, विशेषतः जब पुनर्विलोकन याचिका इसके समक्ष विचार करने के लिए रखी गई थी क्योंकि उच्च न्यायालय ने मामले के एक भाग (शास्ति से संबंधित) पर विचार भी नहीं किया था और अन्य भाग के संबंध में भी अपीलार्थी के सुसंगत तर्कों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया था। दुर्भाग्यवश, उच्च न्यायालय ने पत्र दिनांक 18.09.2019 के प्रभाव और सुसंगत तथ्यों को गौर किये बिना ही पुनर्विलोकन याचिका को खारिज करना चुना। उच्च न्यायालय ने मामले पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार ही नहीं किया चाहे वह रिट याचिका या पुनर्विलोकन याचिका का निराकरण करना हो, दोनों आक्षेपित आदेशों को केवल नामंजूर किया जा सकता था।

26. तदानुसार, और उपरोक्त को देखते हुये, ये अपीलें सफल होती हैं और स्वीकार की जाती हैं। रिट याचिका क्रमांक 12075 / 2021 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 23.04.2021 और पुनर्विलोकन याचिका क्रमांक 894 / 2021 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 13.12.2021 को अपास्त किया जाता है; और अपीलार्थी की याचिका को स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी को प्रतिबंधित करने वाला आक्षेपित आदेश

दिनांक 30.07.2020 और शास्ति लगाए जाने वाले आक्षेपित आदेश दिनांक 17.08.2020 को अभिखंडित और अपास्त किया जाता है।

26.1 आक्षेपित आदेश दिनांक 30.07.2020 के संदर्भ में प्रतिबंध की अवधि को ध्यान में रखते हुये, हम यह उपबंधित करना उचित समझते हैं कि सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिये इस प्रकार के प्रतिबंध को निरस्त कर दिया गया है और उक्त आदेश दिनांक 30.07.2020 भविष्य की किसी भी निविदा प्रक्रिया में अपीलार्थी के अधिकारों एवं हितों के विरुद्ध कार्य नहीं करेगा। शास्ति लगाने वाले आदेश दिनांक 17.08.2020 को भी अपास्त कर दिया गया है, इसके अधीन अपीलार्थी से कोई वसूली नहीं की जायेगी और यदि कोई राशि वसूल की गयी है, तो उसे आज से एक महीने के अंदर अपीलार्थी को वापस कर दिया जायेगा अन्यथा इसमें 9% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, वसूली की दिनांक से और पुर्नभुगतान की तिथि तक देय होगा। पक्षकार अपना-अपना व्यय वहन करेंगे।

न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी

न्यायमूर्ति संजय कुमार

नई दिल्ली

18 अप्रैल, 2023

अस्वीकरण— स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए मान्य होगा।